

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5892/2551

บริษัทชีวีดี มิวสิค จำกัด
บริษัทดีโวลี ซินเชียริตี้โปรโมชั่น กรุ๊ป
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 344

การที่โจทก์กับมูลนิธิ ท. ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าโจทก์ตกลงชำระเงิน 7,500,000 บาท แก่มูลนิธิ ท. โดยมีเงื่อนไขว่า มูลนิธิ ท. จะไม่ขอรับเงินจำนวนดังกล่าวที่โจทก์นำมาวางศาลจนกว่าคดีหมายเลขดำที่ ทป. 83/2541 จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า มูลนิธิ ท. จำเลย และ ส. จะได้รับเงินฝ่ายละเท่าใดเช่นนี้ ย่อมหมายความว่า ส่วนแบ่งของจำเลยในเงิน 7,500,000 บาท ยังไม่แน่นอนจนกว่าคดีดังกล่าวจะถึงที่สุด ดังนี้ แม้โจทก์จะรับว่าโจทก์เป็นลูกหนี้จำเลยและยินยอมให้จำเลยนำหนี้ดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้ได้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ก็ตาม แต่เมื่อสิทธิเรียกร้องของจำเลยยังมีข้อต่อสู้อยู่ จำเลยย่อมไม่อาจนำหนี้ดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้ตามฟ้องได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 344

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2542 จำเลยได้ทำสัญญาอนุญาตให้โจทก์ใช้สิทธิในผลงานเทพคำทำนายดวงชะตา "หมอหยอง แผนที่ชีวีต พ.ศ.2543 (7 สี 7 อารมณ์)" กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2542 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน

2543 โจทก์ตกลงจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนสินค้าที่จำหน่ายได้ จำเลยได้ขอเบิกค่าลิขสิทธิ์ล่วงหน้าจากโจทก์ 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4,299,745.18 บาท เมื่อครบกำหนดเวลา โจทก์สรุปยอดและหักทอนค่าลิขสิทธิ์ตามสัญญา ยอดจำหน่ายทั้งสิ้น 72,057 หน่วย (ม้วน) คงเหลือสินค้าประเภทเทป (MC) รวมจำนวน 32,943 หน่วย (ม้วน) จำเลยมีสิทธิได้รับค่าลิขสิทธิ์จากโจทก์จำนวน 3,315,342.57 บาท แต่โจทก์ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ล่วงหน้าแล้วจำนวน 4,299,745.18 บาท จำเลยจึงต้องคืนเงินค่าลิขสิทธิ์ที่รับไปจากโจทก์ 984,402 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าในส่วนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้คิดเป็นเงิน 456,387 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,440,789 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 1,754,604.60 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,440,789 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เดิมจำเลยเป็นหนี้ที่จะต้องชำระให้โจทก์ตามฟ้อง แต่หนี้ดังกล่าวได้ระงับหมดสิ้นแล้ว เนื่องจากประมาณปี 2541 โจทก์มีหนี้ค้างชำระกับจำเลยเป็นค่าลิขสิทธิ์เทปอีก 1 ชุด ชื่อชุด "7 สี 7 อารมณ์ ปีเสือทมิฬ" โจทก์มีหนังสือถึงจำเลยตกลงรับชำระหนี้ด้วยวิธีหักกลบลบหนี้กัน จำเลยจึงไม่มีหนี้ใดที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 1,754,604.60 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,440,789 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 50,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยทำสัญญาอนุญาตให้โจทก์ใช้ ลิขสิทธิ์ในผลงานเทพคำทำนายดวงชะตา หมอหยอง แผนที่ชีวิต พ.ศ.2543 (7 สี 7 อารมณ) ของจำเลย โดยโจทก์เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเทพดังกล่าว จำเลยรับค่า ลิขสิทธิ์ล่วงหน้าไปจากโจทก์หลายครั้ง เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญา ได้สรุปรายชื่อย และหักค่าใช้จ่ายแล้ว จำเลยเป็นหนี้โจทก์ 1,440,789 บาท ต่อมาโจทก์และ จำเลยตกลงทำหนังสือรับสภาพหนี้มีข้อความว่า จำเลยเป็นลูกหนี้โจทก์ตามจำนวน ดังกล่าว กับโจทก์รับว่า โจทก์เป็นลูกหนี้จำเลยจากการค้างชำระค่าลิขสิทธิ์เทพคำ ทำนายดวงชะตาชุด 7 สี 7 อารมณ ปีเสือทมิฬ ซึ่งจัดจำหน่ายเมื่อปี 2541 เป็นเงิน 7,500,000 บาท แล้วมีข้อตกลงร่วมกันให้หักกลบลบหนี้ได้ ตามหนังสือรับสภาพหนี้ คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า จำเลยมีสิทธินำหนี้จำนวน 1,440,789 บาท ตามฟ้องไปหักกลบลบหนี้กับหนี้จำนวน 7,500,000 บาท ที่โจทก์รับว่าเป็นลูก หนี้จำเลยตามหนังสือรับสภาพหนี้ได้หรือไม่ ปัญหาดังกล่าว โจทก์และจำเลยต่าง นำสืบข้อเท็จจริงรับกันฟังได้ว่า เดิมเมื่อปี 2541 จำเลยทำสัญญาอนุญาตให้มูลนิธิวี พูลใช้ลิขสิทธิ์ในผลงานเทพคำทำนายดวงชะตา 7 สี 7 อารมณ ปีเสือทมิฬ (ปี 2541) แล้วมูลนิธิวีพูลทำสัญญาอนุญาตให้โจทก์เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเทพชุดดังกล่าว แต่โจทก์มิได้ชำระค่าลิขสิทธิ์ให้แก่มูลนิธิวีพูลทั้งมูลนิธิวีพูลก็มีข้อพิพาทกับจำเลย เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในเทพชุดนี้ ซึ่งต่อมา มูลนิธิวีพูลเป็นโจทก์ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็น จำเลย ให้ชำระค่าลิขสิทธิ์จากการผลิตและจำหน่ายเทพคำทำนายดวงชะตาชุด 7 สี 7 อารมณ ปีเสือทมิฬ (ปี 2541) ตามคดีหมายเลขดำที่ ทป. 24/2541 ของศาล ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง แล้วได้ทำสัญญาประนีประนอม ยอมความกันโดยโจทก์ตกลงชำระเงิน 7,500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิวีพูล แต่มี เงื่อนไขว่า มูลนิธิวีพูลจะยังไม่รับเงินจำนวนดังกล่าวที่โจทก์นำมาวางศาลจนกว่า คดีหมายเลขดำที่ ทป. 83/2541 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง ที่มูลนิธิทีวีพูลกับพวกเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยคดีนี้กับนายสุริยันเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาให้ใช้ลิขสิทธิ์ในเทปคำทำนายดวงชะตา ชุด 7 สี 7 อารมณ์ ปีเสือทมิฬ (ปี 2541) จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามูลนิธิทีวีพูลหรือจำเลยคดีนี้กับนายสุริยันเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินฝ่ายละเท่าไร ดังปรากฏตามสำเนาสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอม ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยมีสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งในเงินจำนวน 7,500,000 บาท ตามที่โจทก์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับมูลนิธิทีวีพูลเป็นจำนวน 1 ใน 4 ซึ่งเป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนแน่นอน มิได้เป็นหนี้ที่ยังมีเงื่อนไขหรือข้อต่อสู้นั้น เห็นว่า ตามข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความ ข้อ 2 ระบุเงื่อนไขว่า มูลนิธิทีวีพูลจะไม่ขอรับเงินที่โจทก์คดีนี้นำมาวางศาลจนกว่าคดีหมายเลขดำที่ ทป. 83/2541 จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า มูลนิธิทีวีพูลหรือจำเลยคดีนี้กับนายสุริยันเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินฝ่ายละเท่าไร เช่นนี้ ย่อมมีความหมายว่าจำเลยจะมีสิทธิได้รับเงินส่วนแบ่งจากจำนวน 7,500,000 บาท ตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งเป็นเงินจำนวน 7,500,000 บาท ตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งเป็นเงินจำนวนเดียวกับเงินตามหนังสือรับสภาพหนี้เป็นจำนวนเท่าไร ต้องรอฟังผลของคดีหมายเลขดำที่ ทป. 83/2541 ถึงที่สุดเสียก่อน แม้โจทก์จะรับว่าเป็นลูกหนี้จำเลยและยอมให้หักกลบลบหนี้กันได้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ก็ตาม แต่เมื่อสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่จะเอาส่วนแบ่งจากเงินจำนวน 7,500,000 บาท ตามจำนวนที่โจทก์ทำสัญญาประนีประนอมชำระให้แก่มูลนิธิทีวีพูลยังมีข้อต่อสู้อยู่จึงย่อมไม่อาจนำมาหักกลบลบหนี้กับหนี้ตามฟ้องได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 344 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ตามฟ้องจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การหักกลบลบหนี้กันนั้นถือว่าเป็นวิธีการระงับแห่งหนี้ได้อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่หนี้
นั้นเป็นหนี้ต่างตอบแทนกัน กล่าวคือ เจ้าหนี้และลูกหนี้ต่างฝ่ายเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้
ซึ่งกันและกัน มีบัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 341 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. บุคคลคล
สองคน ต่างฝ่ายมีความผูกพันซึ่งกันและกัน และ 2. หนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างเดียวกัน
และ 3. หนี้ทั้งสองรายถึงกำหนดชำระแล้ว แต่ในบางกรณีหากหนี้ทั้งสองรายต้อง
ด้วยหลักเกณฑ์ทั้งสามข้อข้างต้น กฎหมายก็ห้ามมิให้มีการหักกลบลบหนี้ ได้แก่ 1.
สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้หักกลบลบหนี้ ตามมาตรา 341 วรรคหนึ่ง 2. ขัดกับ
เจตนาของคู่สัญญาที่ได้แสดงไว้ ตามมาตรา 341 วรรคสอง 3. สิทธิเรียกร้องที่ยังมี
ข้อต่อสู้กันอยู่ ตามมาตรา 344 4. หนี้เกิดจากการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม 345
5. สิทธิเรียกร้องอันศาลสั่งยึดไม่ได้ ตามมาตรา 346 6. หนี้ค่าใบหุ้นในบริษัท มาตรา
1119 วรรคสอง ซึ่งตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้เขียนหมายเหตุนี้เป็นสิทธิเรียกร้องที่
ยังมีข้อต่อสู้อยู่ตามมาตรา 344 กล่าวคือ ไม่มีการแย้งในสภาพและความสมบูรณ์
ของสิทธิเรียกร้องนั่นเอง ดังนั้น หากปรากฏว่าสิทธิเรียกร้องรายใดเกิดขึ้นด้วยกล
ฉ้อฉล ข่มขู่ สำนัดผิด หรือไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ เป็นต้น สิทธิเรียกร้องเหล่านั้น
ย่อมถือว่าหนี้กันนั้นยังมีข้อต่อสู้จะนำมาหักกลบลบหนี้กับหนี้อื่นไม่ได้ โดยตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้คดีดำที่ ทป. 83/2541 ยังไม่ถึงที่สุด แม้โจทก์จะรับว่า

เป็นลูกหนี้จำเลยและยอมให้หักกลบลบหนี้กันได้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ก็ตาม ย่อม
ถือได้ว่า เป็นหนี้ที่จะนำมาหักกลบลบหนี้ยังมีข้อต่อสู้กันอยู่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 344
นวชาติ ยมะสมิต